

0002665-10.2015.8.26.0116

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Lesão Corporal

Magistrado: Mateus Veloso Rodrigues Filho

Comarca: Campos do Jordão

Foro: Foro de Campos do Jordão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... 19/09/2014; Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO PROVIDO. 1. Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a traficância do acusado, não havendo certeza acerca da propriedade da substância entorpecente descrita na denúncia, deve-se decidir em favor do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campos do Jordão

Foro de Campos do Jordão

1ª Vara

Avenida Doutor Januário Miráglia, 1200, Campos do Jordao - SP - cep 12460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

0002665-10.2015.8.26.0116 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002665-10.2015.8.26.0116

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Lesão Corporal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo dos Santos e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Veloso Rodrigues Filho

Vistos.

RODRIGO DOS SANTOS, BRUNO DE MELO PENA, CLAYTON DE SOUZA TELES, MARCOS ROBERTO PAIVA ALBANO e TAMIRES FERNANDA GUEDES CARDOSO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 129, §2º, inciso I c.c artigo 61, inciso II, alínea "c" (recurso que dificultou a defesa), todos do Código Penal; porque no dia 21 de agosto de 2015, por volta de 03h, na Avenida Capitão Tashaburu Yamaguchi, próximo ao numeral 738, Vila Claudia, nesta cidade e Comarca, ofenderam a integridade corporal de Sérgio Bernardino da Silva, gerando perigo de vida e incapacidade permanente para o trabalho.

Segundo o apurado, no dia do fato, a vítima e a denunciada TAMIRES, que à época mantinham relações amorosas, tiveram uma discussão, havendo agressões recíprocas entre eles. Ato contínuo, surgiram os denunciados RODRIGO DOS SANTOS, BRUNO DE MELO PENA, CLAYTON DE SOUZA TELS, e MARCOS ROBERTO PAIVA ALBANO, que, após anunciarem que iriam "pegar a vítima", perseguiram-no até sua casa, oportunidade em que o derrubaram e passaram a agredi-lo.

Valendo-se da superioridade numérica, e com o reforço da denunciada TAMIRES, estando a vítima jogada no chão, desferiram golpes, em especial chutes, contra o

tórax e a cabeça da vítima, causando-lhe traumatismo cranioencefálico. Vieram aos autos, boletim de ocorrência (fls.07-08), folha de antecedentes do réu RODRIGO DOS SANTOS (fls.74, 378-384, 428-435, 778-784, 824-825, 887-893), folha de antecedentes do corréu BRUNO DE MELO PENA (fls.371-372, 438-439, 769-771, 806-808, 878-880), folha de antecedentes do corréu CLAYTON DE SOUZA TELES (fls.94-104, 137-147, 239-252, 355-370, 440-446, 751-768, 810-816, 859-877), folha de antecedentes do corréu MARCOS ROBERTO PAIVA ALBANO (fls.105-109, 148-152, 372-377, 772-777, 817-819, 881-886), folha de antecedentes da corré TAMIRES FERNANDA GUEDES CARDOSO (fls.385, 436-437, 447-449, 785, 809, 894) e laudo pericial (fls.273-275). Em decisão à fl. 28, foi decretada a prisão preventiva dos réus Rodrigo, Bruno e Tamires. Em decisão foi decretada a prisão temporária dos réus Clayton e Marcos (fl. 118). A denúncia foi recebida em 15 de março de 2019 (fls.351-352). A ré Tamires Devidamente citada à fl.453, apresentou defesa prévia (fl.454). O corréu Clayton devidamente citado à fl.459, apresentou defesa prévia (fls.465-466). O corréu Rodrigo devidamente citado à fl.475, apresentou defesa prévia (fls.478-479). O corréu Bruno devidamente citado à fl.491, apresentou defesa prévia (fls.511-512). O corréu Marcos devidamente citado à fl.523, apresentou defesa prévia (fl.531). Em despacho foi designada a audiência de instrução e julgamento em 12 de novembro de 2019 (fl.535). Em audiência de instrução e julgamento na data de 12/11/2019 foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu Clayton, bem como foi designada a audiência para data de 23/01/2020 afim de interrogar os réus Tamires e Marcos (mídia audiovisual). Em audiência de instrução na data de 23/01/2020, foi feita a oitiva da testemunha (mídia audiovisual). Em despacho foi designada a audiência de continuação em 26 de agosto de 2021 (fls.786-787). Em audiência de continuação na data de 26 de agosto de 2021, foi ouvida a testemunha bem como realizada a oitiva dos réis Tamires e Bruno (mídia audiovisual). Em memoriais o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, assim decretando a absolvição imprópria do corréu Rodrigo dos Santos, e a absolvição dos acusados Tamires Fernanda Guedes Cardoso, Clayton de Sousa Teles, Bruno de Melo Pena e Marcos Roberto de Paiva nos termos do artigo 386, V, do CPP (fls.907-911). Em memoriais a defesa do corréu Rodrigo dos Santos requereu a aplicação de medida de segurança que mais se adeque às suas necessidades de saúde e integridade no meio social em que vive, uma vez que foi declarada o estado de insanidade mental do réu (fls. 920-921). Em memoriais a defesa da corré Tamires Fernanda Guedes Cardoso requereu a improcedência da ação, decretando a absolvição da denunciada nos termos do Ministério Público (fls.922-924). Em memoriais a defesa do corréu Marcos Roberto de Paiva requereu a improcedência da ação para absolver o denunciado (fls.925-929). Em memoriais a defesa do corréu Clayton de Sousa Teles a absolvição do réu, e subsidiariamente em caso de condenação que seja aplicado o regime mais brando (fls.930-934). Em memoriais a defesa do corréu Bruno de Melo Pena, por seu turno, em memoriais requereu a improcedência da ação para absolver o acusado, nos termos do Ministério Público (fls.935-937). É o relatório. Fundamento e DECIDO. No mérito, a pretensão punitiva estatal é improcedente. A materialidade resta nebulosa, vez que não foram carreados aos autos documentos que efetivamente comprovassem o quanto alegado em desfavor aos acusados, bem como não restou comprovada a autoria do crime, senão vejamos: A testemunha Edileidi Barbara da Silva, ouvida em juízo, narrou: "Sou filha da vítima, por ligação, uma tia minha me ligou falando o que tinha acontecido horas

depois, todos os dias ele e a Tamires se desentendiam, eles tinham um relacionamento, mas nada oficial, então eu não sei com certeza por não estar no lugar no momento, mas eles tinham um relacionamento muito conturbado, as vezes eles se batiam, eu já cheguei a separar briga deles, então eu acredito que era mais uma dessas brigas e que alguém tentou ajudar ela, não todos os nomes das pessoas que estão aqui eu ouvi, mas não tenho como afirmar que foram eles. Hoje ele é meu filho, não é vegetativo, ele conversa, mas ele não é mais o meu pai de quatro anos atrás, ele depende de mim para tudo, eu do banho, comida, medicação, tiraram totalmente a vida do meu pai, eu não sei o motivo, mas se eles queriam tirar a vida eles conseguiram, ele só não morreu, mas morreu para a vida. Sim ele trabalhava, sim ele bebia, mas não sei se ele usava drogas, quando isso aconteceu já fazia um tempo que ele estava bebendo, meu pai até onde eu sei ele corria de briga, eu morava com ele. Eu vi ela muito pouco, eu soube que ela ficou um tempo na clínica de recuperação, mas eu vi ela muito pouco. As únicas brigas que ele tinha eram com a Tamires, um pouco antes ela até acusou ele de estupro. Eu ouvi o nome deles, mas eu nunca quis saber se foram eles, porque isso não vai mudar o que foi feito. Uma única pessoa que viu, falou para outra pessoa que me falou, mas eu não quero falar o nome de quem teria presenciado" (mídia audiovisual).

A testemunha Marcos Tarumi Arima, ouvida em juízo, disse: "Me recordo muito vagamente, eu participei na identificação das pessoas, a princípio foi uma denúncia anônima na delegacia, e após foi chegando os nomes dos outros agressores" (mídia audiovisual).

A testemunha Fernando Willian de Lima, ouvida em juízo, narrou: "Só de vista (se conhecia a vítima), conheço (sobre se conhecia os réus), não senhor eu estava distante, a Tamires estava na rua e ele começou a agredir ela, aí chegaram uns caras e começaram a agredir ele, era o Rodrigo, o Bruno e os outros eu não lembro (sobre quem eram os agressores), acho que era uns três, não senhor (sobre se lembra de ter visto o réu Clayton), eu não sei senhor porque eu estava longe (sobre se a ré Tamires participou das agressões). Não (sobre se participou das agressões), eu não vi (sobre se viu o réu Clayton no lugar), ele estava no lugar (sobre o réu Bruno), eu não vi porque eu estava distante (sobre se o réu Bruno agrediu a vítima), tinha mais gente. Eu estava longe do lugar, Marcos Albani eu não conheço. Eu sai dali e encontrei com ela mais a frente e dei uma carona para ela até a Abernassia, eu estava longe não sei quantas pessoas estavam ali, mas a Tamires não ficou ali, ela foi embora" (mídia audiovisual).

A testemunha Alexandre Baptista dos Santos, ouvida em juízo, disse que não se recorda dos fatos (mídia audiovisual).

O corréu Bruno de Melo Pena, interrogado em juízo, disse: "vinte e oito anos, trabalho com pintura, mil e duzentos, até a oitava série, moro com minha mãe, não (sobre se é usuário de drogas), já fui, sai a pouco tempo (quanto se já foi preso anteriormente). Nesse dia eu tinha ido numa festa, e ao vir embora vi umas pessoas brigando com o seu Sergio, mas eu não cheguei perto e não conheço as pessoas que estavam batendo nele, e alguém que me viu por perto disse que eu estava envolvido, mas eu não me envolvi porque não sabia que estava acontecendo." (mídia audiovisual).

O corréu Clayton de Sousa Teles, interrogado em juízo, disse: "Eu estou com a condicional quebrada por conta dessa situação, a condicional é sobre um porte de armas, tenho trinta e oito anos, sou de São Paulo, moro aqui desde 1990, trabalhei como ajudante geral, estudei até a sexta série. Eu conheço o Sergio desde criança, conheço toda a família, nunca tive nenhum desentendimento com ele, eu nego os fatos, eu conheço a Tamires desde pequeno, no dia provavelmente eu estava na casa da minha mãe, não me recordo. Eu fiquei sabendo da agressão, mas não sabia quem era, eu só sabia que meu nome tinha sido citado quando eu vim assinar a minha condicional, eu conversei com várias pessoas da família do Sergio, onde me falaram que sabe que eu não tinha envolvimento, mas que os dois irmãos dele que eram policiais estavam envolvendo o meu nome nesse caso" (mídia audiovisual).

A corré Tamires Fernanda Guedes Cardoso, interrogado em juízo, disse: "Eu tenho trinta e um, estudei até a oitava, no momento não (sobre trabalhar), Sim (sobre se

é usuária de drogas, com meus pais, não (sobre se já foi presa). Vou ficar em silêncio, eu confirmo o que ele disse (sobre as afirmações da defesa quanto ao depoimento em sede policial), justamente isso (sobre a leitura do depoimento), ele me forçava e puxava o meu cabelo, para me forçar a usar a droga que ele tinha, e foi onde tinha o pastor no ponto e não aceitou e tentou me proteger, mas o Sergio era mais forte que ele e agrediu ele, eu fugi quando chegou uns homens de bicicleta, eu sai correndo até a esquina e peguei uma carona para ir até a Abernethia, eu saia com ele só para poder usar drogas, no dia seguinte quando eu cheguei em casa (sobre quando soube do estado da vítima), mas eu não agredi ele. Poderia chegar a esse ponto sim, eu acredito (quanto se acredita que poderia ter morrido na data dos fatos), me a acreditar por ele estar alterado e me agredindo muito, e devido a isso eu acredito que poderia me levar a morte" (mídia audiovisual).

Apesar do laudo pericial (fls. 273-275), confirmar as lesões, não foram produzidas provas testemunhais ou documentais que comprovasse a alegação de que os réus foram de fato responsável pelas lesões.

Note-se que as testemunhas presenciais, especialmente Fernando Willian de Lima, após mencionar os nomes de Bruno e Rodrigo, ressaltou que guardou distância da confusão de modo que não pode indicar se houve ou não participação efetiva dos réus.

O depoimento das testemunhas não se mostrou eficaz para confirmar as alegações em desfavor dos réus, com a mínima individualização das condutas imputadas, razão pela qual deve ser aplicado princípio do "in dubio pro reo", neste sentido vem a jurisprudência:

"TJ-RO - Apelação APL 00114766120148220000 RO 0011476-61.2014.822.0000 (TJ-RO); Data de publicação: 24/03/2015; Ementa: Apelação criminal. Ministério Público. Lesão corporal. Absolvição. In dubio pro reo. Recurso não provido. I. Sendo insuficientes as provas da autoria atribuída aos apelados da prática de lesão corporal, impõe-se a manutenção da decisão absolutória, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso não provido.

TJ-MG - Apelação Criminal APR 10348110000141001 MG (TJ-MG); Data de publicação: 19/09/2014; Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO PROVIDO. 1. Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a traficância do acusado, não havendo certeza acerca da propriedade da substância entorpecente descrita na denúncia, deve-se decidir em favor do mesmo, em respeito ao princípio "in dubio pro reo", sendo, portanto, razoável e prudente a sua absolvição. 2. Recurso provido.

TJ-DF - Apelação Criminal APR 20120510018510 (TJ-DF); Data de publicação: 07/07/2015; Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. Se o crime de ameaça é praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, mas na presença de terceiros, torna-se insuficiente o acervo probatório, quando o depoimento da vítima não está corroborado pelas declarações da informante por ela mesma arrolada ou por qualquer outro meio de prova. Havendo dúvida razoável a respeito da materialidade e da autoria do crime de ameaça cometido no âmbito doméstico e familiar, impõe-se a absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo. Apelação conhecida e não provida."

Como afirmou o Mestre NELSON HUNGRIA, "condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente".

Com efeito, o conjunto probatório não se mostra suficiente ao édito condenatório. Consequentemente, a improcedência da ação penal é de rigor, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suma, os indícios dos fatos foram satisfatórios para a instauração do procedimento de Inquérito Policial, bem como para a ação penal, mas não são suficientes para fundamentar um julgamento de condenação.

Dispositivo.

Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e absolvo RODRIGO DOS SANTOS, BRUNO DE MELO PENA, CLAYTON DE SOUZA TELS, MARCOS ROBERTO PAIVA ALBANO e TAMIRES FERNANDA GUEDES CARDOSO, já qualificados nos autos, da acusação de cometimento do delito previsto no art. 129, §2º, inciso I c.c artigo 61, inciso II, alínea "c", todos do Código Penal, que lhe foram imputados, fundamentando a absolvição no inciso VII, do art. 386 do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito, certifique-se.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, observadas as formalidades legais.

P.I.C

Campos do Jordao, data da liberação nos autos digitais.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA